

0007258-31.2016.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 474/2016 - 1º Distrito Policial de Mauá, 1746/2016 - 1º Distrito Policial de Mauá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANA RODRIGUES SOARES e outro

Data da Audiência:

15/12/2022

Justiça Gratuita

Em 15 de dezembro de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0007258-31.2016.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 474/2016 - 1º Distrito Policial de Mauá, 1746/2016 - 1º Distrito Policial de Mauá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANA RODRIGUES SOARES e outro

Data da Audiência:

15/12/2022

Justiça Gratuita

Em 15 de dezembro de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo

coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o/a acusado/acusada e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente a ré Giovana Rodrigues Soares. Presente o réu Silvio Domingues de Campos. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Marcia Aparecida Furlan. Presentes a testemunha comum Bruno Antonio Piccinin Colla. Presentes as testemunhas de defesa Walmir Aparecido Alexandre, Rita de Cássia Silva de Jesus e Iracema Rodrigues Soares. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que os réus não presenciassem seu depoimento. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas a vítima e as testemunhas Bruno, Walmir e Rita, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pela defesa foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Iracema, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido nova conversa com os acusados antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogada a ré seguido do interrogatório do réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. GIOVANA RODRIGUES SOARES, qualificada a fls. 11/13, foi denunciada como incurso no artigo 89, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.146/15 e SILVIO DOMINGUES DE CAMPOS, qualificado às fls. 9/10, foi denunciado como incurso no artigo 89, caput, da Lei nº 13.146/15, porque no período de 14 de setembro de 2015 a 25 de janeiro de 2016, na Rua Limeira, nº 280, centro nesta cidade e comarca de Mauá, agindo em concurso de agentes, com identidade de propósitos e desígnios, apropriaram-se e desviaram bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de Marcia Aparecida Furlan Almeida, pessoa portadora de deficiência física decorrente de poliomielite e AVC (fls. 230/231). Foi deferida a quebra de sigilo bancário (fls. 158/159). Foi designada audiência para homologação de acordo de não persecução penal (fls. 210/211), porém os réus não confessaram a prática delitiva, diante disso, o acordo não foi oferecido (fls. 223). A denúncia foi oferecida (fls. 229) e recebida (fls. 234). Os réus foram citados (réu Silvio - fls. 247 -, e ré Giovana - fls. 248) e apresentaram defesa preliminar (fls. 251/252). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 265/269). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Marcia Aparecida Furlan Almeida (gravação audiovisual), as testemunhas Bruno Antonio Piccinin Colla (gravação audiovisual) e Walmir Aparecido Alexandre (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório dos réus Silvio Domingues de Campos (gravação audiovisual) e Giovana Rodrigues Soares (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Iracema

Rodrigues Soares (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foi ouvida a vítima Marcia Aparecida Furlan Almeida (fls. 6/8), os réus Silvio Domingues de Campos (fls. 9/10) e Giovana Rodrigues Soares (fls. 11/13 e 62/63) e as testemunhas Álvaro Reis de Almeida (fls. 36) e Bruno Antonio Piccinin Colla (fls. 75). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pelas condenações dos réus e o regime inicial aberto para o início de cumprimento das penas (gravação audiovisual). A defesa dos réus Giovana e Silvio, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação das penas no mínimo legal, o reconhecimento de crime único e se isto ocorrer o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo ao réu Silvio, o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito (gravação audiovisual). Sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano material e moral proferida pelo juízo cível (fls. 109/112). Apelo cível julgado deserto pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 114/117). Cópia de extrato bancário da vítima (fls. 124/138 e 180/188). Folha de antecedentes (ré Giovana - fls. 257 - e réu Silvio - fls. 258) e certidões (ré Giovana - fls. 198 e 259 - e réu Silvio - fls. 205 e 260). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pela sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano material e moral proferida pelo juízo cível (fls. 109/112), apelo cível julgado deserto pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 114/117), cópia do extrato bancário da vítima (fls. 124/138 e 180/188) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Marcia Aparecida Furlan Almeida disse que: a) eu tive sequelas de poliomielite e AVC em 2011, o que me impossibilita de andar; b) eu contratei a Senhora Giovana para prestar serviços de enfermagem para mim, entre janeiro de 2015 a janeiro de 2016, ela me dava banho, me vestia, me trocava e todos os processos de higiene íntima; c) ela pegou o meu cartão e Itoken do Itaú da minha bolsa e fez transferências para ela e o amante dela; d) ela fez empréstimos no banco; e) eu sou aposentada do INSS e o meu pai vendeu um propriedade, eu tinha uma quantia considerável; f) ela apresentou o Silvio para mim como marido; g) ela apresentou o Silvio no comércio do meu pai como marido dela; h) ela teve o carro dela preso pelo DETRAN e ela perguntou se eu emprestasse dinheiro para ela retirar o carro e ela não me pagou, este empréstimo foi por cheque, no valor de R\$ 5.000,00; i) o patrão dela me indenizou em R\$ 15.000,00 e o desfalque foi no total de R\$ 25.000,00, ficou faltando R\$ 10.000,00; j) a Giovana ficou pendente em pagar para mim R\$ 10.000,00; k) a Cooperativa Jonatas Brandon, que é uma cooperativa de Home Car, para quem a Giovana trabalhava, me indenizou os R\$ 15.000,00 (gravação audiovisual e fls. 6/8). A testemunha Bruno Antonio Piccinin Colla, judicialmente, disse que: a) fui advogada da Senhora Marcia em um processo cível; b) eu tomei conhecimento da apropriação da Giovana e do Silvio; c) eu somente tenho conhecimento do processo cível e o começo do inquérito policial, não tive conhecimento da ação trabalhista; d) eu fui contratado pela família da Senhora Márcia em 2016, porque havia transações na conta da Márcia que ela desconhecia e somente tinha a Giovana na casa; e) eu entrei a ação cível contra Giovana, Silvio e a empresa Jonatas Silvia; f) eu fiz um acordo parcial com a empresa; g) a mim foi informado que ela nunca emprestou dinheiro para a Giovana, do cheque de R\$ 5.000,00, segundo a Marcia, para algumas dívidas de carro, que parece que a Giovana pagou parcialmente e nunca mais pagou, empréstimos com cartões não; h) o acordo com a empresa Jonatas foi pago em dezoito vezes descontados de boletos, cada parcela no valor de 883,00, num total de R\$ 14.994,00; i) a Giovana e o Silvio se comprometeram a pagar R\$ 10.440,08, mas eles não pagaram, estou executando isto até hoje (gravação audiovisual e fls. 75). Em juízo, a testemunha Walmir Aparecido Alexandre disse que: a) eu somente tive contato, porque eu fazia bicos de home car e eu vi quando ela e o marido dela disseram para a Dona Iracema, que é mãe da Giovana, que iriam emprestar um valor para Giovana, mas não falaram o valor e iria ser pago aos poucos; b) não sei se o valor era referente a carro e DETRAN (gravação audiovisual). Judicialmente, a testemunha Rita de Cássia Silva de Jesus disse que: a) eu me recordo que nós estávamos na casa da Giovana e a Senhora Marcia chegou e falou que emprestaria um dinheiro para a Giovana, mas não me recordo o valor que ela disse que iria

emprestar; b) acredito que

o empréstimo era para pagar dívidas da Giovana, referente a dívidas de um carro; c) a Dona Iracema estava junto e ouviu isto (gravação audiovisual). Em juízo, o réu Silvio Domingues de Campos ao ser interrogado, disse que: a) desconheço isto; b) eu somente emprestei o dinheiro para a Senhora Giovana receber este dinheiro, mas desconheço o motivo (gravação audiovisual e fls. 9/10). Por fim, a ré Giovana Rodrigues Soares, ao ser interrogada, em juízo, disse que: a) eu não me apropriei dos valores; b) eu ficava horas a mais do que o contratado, ela nunca me pagou, inclusive eu usava o meu carro para leva-la aos lugares e o veículo foi preso; c) eu pedi para o Jonas do Home Car o empréstimo, mas ele disse que estava ruim de trabalho e não me emprestou; d) a Giovana disse que me emprestaria, porque o uso do meu carro para ela era importante; e) no dia 09/09/2015, o próprio esposo dela foi com ela no banco e pagou na boca do caixa e pagou R\$ 3.446,86; f) havia outros encargos e ela foi pagando e eu retirei o veículo; g) eu perguntei sobre as horas a mais trabalhadas, ela foi amortizando, isto até o mês de novembro; h) a família dela cobrou ela e o Home Car descontava e ia devolvendo a ela; i) não sei se ela fez empréstimos; j) o Home Car era caro, então eu ficava a mais trabalhando para ele e ela me pagava por fora as quatro horas a mais trabalhadas, não tinha nada a ver com a empresa, era um acordo entre eu, ela e o marido dela; k) os débitos eram de aproximadamente R\$ 8.000,00; l) o restante da dívida do carro foram feitas transferências para conta do Silvio, até o mês de novembro; m) eu não me recordo dela ter me pago em cheques (gravação audiovisual e fls. 11/13 e 62/63). Pois bem, pela sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano material e moral proferida pelo Juízo Cível (fls. 109/112), apelo cível julgado deserto pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 114/117) e cópia do extrato bancário da vítima (fls. 124/138 e 180/188), como também pelas declarações da vítima Marcia Aparecida Furlan Almeida (gravação audiovisual e fls. 6/8) e pelos depoimentos das testemunhas Bruno Antonio Piccinin Colla (gravação audiovisual e fls. 75), Walmir Aparecido Alexandre (gravação audiovisual) e Rita de Cássia Silva de Jesus (gravação audiovisual), foi comprovado que, a ré foi contratada pela vítima para realizar o serviço de enfermeira, porque ela era portadora de poliomelite e AVC, passando, então, a ter acesso aos cartões bancários e senhas da vítima. A ré Giovana realizou empréstimo bancário em setembro de 2015 no valor de R\$ 3.000,00, parcelado em 48 vezes de R\$ 153,84, e outro em novembro de 2015, no valor de R\$ 3.200,00, parcelado em 48 vezes de R\$ 190,62, como também transferências bancárias no período de setembro a novembro de 2015 para a conta do réu Silvio (fls. 124/138 e 180/188). As autodefesas dos réus restaram isoladas nos autos. A ré Giovana sequer comprovou que a vítima teria emprestado dinheiro para ela na modalidade de transferência bancária, o que ficou comprovado é que a vítima teria emprestado R\$ 5.000,00, em cheque, para a vítima resolver problemas do carro dela, em suma, a vítima alega várias coisas, inclusive, ter trabalhado "por fora" da empresa de Home Car prestando serviços para a vítima, mas não comprovou esta alegação e, neste ponto, o ônus da prova é seu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Reconheço a causa de o crime ter sido praticado por pessoa que se apropriou, em razão de de profissão, em relação a ré Giovana, porque a ré era enfermeira da vítima, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Demais a mais, reconheço o crime continuado entre os delitos previstos no artigo 89 da Lei 13.146/2015, porque com mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo (14 de setembro de 2015 a 25 de janeiro de 2016,), lugar (mesma comarca) e maneira de execução (modus operandi já descrito), praticou crimes da mesma espécie (artigo 89 da Lei 13.146/2015), contra a mesma vítima. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação da ré Giovana Rodrigues Soares, pela prática de apropriação de rendimento de pessoa com deficiência, em razão da profissão, previsto no artigo 89, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.146/15, e do réu Silvio Domingues de Campos, pela prática de apropriação de rendimento de pessoa com deficiência, previsto no artigo 89, caput, da Lei nº 13.146/15, contra a vítima Marcia Aparecida Furlan Almeida. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena: a) Em relação a ré Giovana: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa). A pena permanece

inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 259). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, aumento-a em 1/3, totalizando 1 ano e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, pois praticou o crime em razão da profissão (causa de aumento já reconhecida acima). Em razão do crime continuado, já reconhecido, aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 71, do Código Penal, totalizando a pena da ré em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena da ré Giovana é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, ela não é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 257). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, a ré não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela. A ré reúne, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade social pública ou privada sem fins lucrativos. b) Em relação ao réu Silvio: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa). A pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 259). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas. Em razão do crime continuado, já reconhecido, aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 71, do Código Penal, totalizando a pena da ré em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena do réu Silvio é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, ele não é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 260). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ele. O réu reúne, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade social pública ou privada sem fins lucrativos. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter os réus capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior. III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO a ré GIOVANA RODRIGUES SOARES (R.G. nº 26.260.518-1/SP - filha de Osvaldo Soares e Iracema Rodrigues Soares - fls. 11/13) pela prática de apropriação de rendimento de pessoa com deficiência, em razão da profissão, previsto no artigo 89, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.146/15, e do réu SILVIO DOMINGUES DE CAMPOS (R.G. nº 17.045.814-3/SP - filho de Ciro Domingues de Campos e Zelita Gonçalves de Campos - fls. 9/10), pela prática do crime previsto no artigo 89 da Lei 13.146/2015, contra a vítima Marcia Aparecida Furlan Almeida, ambos contra a vítima Marcia Aparecida Furlan Almeida, respetivamente a, 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, no regime inicial aberto, além de 15 dias-multa (ré Giovana), e a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além de 11 dias-multa (réu Silvio), sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo aos réus o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, os réus aguardaram todo o trâmite processual soltos. Os réus arcarão com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas os isento em virtude de estarem sendo representados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se os nomes dos réus no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se

o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelos réus foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões . Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões.

Regularizados, subam ao órgão ad quem. Intime-se pessoalmente o Ministério Público, nos termos da lei." NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.